

IBAN Kullandırma Cezası Nedir? Banka Hesabını Kiraya Verenler ve 12. Yargı Paketi

TCK m.158/1-f Nitelikli Dolandırıcılık ve 2026 Yılı Ceza İndirimi Düzenlemesi

Bu rehber, Türk Ceza Kanunu ve Haziran 2026'da TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçen 12. Yargı Paketi esas alınarak hazırlanmıştır.

Özet

Banka hesabını veya IBAN bilgilerini başkasına kullandırmak tek başına bağımsız bir suç değildir; ancak hesabın suç şebekelerince kullanılması hâlinde hesap sahibi Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca nitelikli dolandırıcılık suçunun faili veya ortağı olarak yargılanır ve 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşır. 2026 yılında kabul edilen 12. Yargı Paketi, dolandırıcılık kastı olmaksızın yalnızca hesap bilgilerini üçüncü kişilere veren kişilere yarı oranında ceza indirimi getirmiştir.

"Sadece IBAN Verdim" Savunması Neden Yetmiyor?

Bir arkadaşın ricası üzerine veya küçük bir komisyon karşılığında IBAN bilgisini paylaşmak, birçok kişi için önemsiz bir jest gibi görünür. Ancak bu hesap üzerinden dolandırıcılık veya kara para aklama işlemi yapıldığı an, hesap sahibi kendisini ağır ceza mahkemesinde sanık olarak bulabilir. Yargı organları "arkadaşıma güvendim" savunmasını tek başına bir mazeret olarak kabul etmez.

Bu rehberde IBAN kullandırmanın hangi suçları oluşturabileceği, 2026 yılında yürürlüğe giren ceza indirimi düzenlemesi ve hesaba konulan blokenin nasıl kaldırılabilceği ele alınmaktadır.

Banka Hesabını Başkasına Kullandırmak Suç mu?

Yalnızca bir IBAN bilgisini birine vermek tek başına suç oluşturmaz. Ancak bu hesap üzerinden yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık veya kara para aklama faaliyeti yürütüldüğünde, hesap sahibi ağır ceza yargılamasının merkezinde yer alır. Konuyla ilgili üç ayrı kanun hükmü devreye girebilir.

- Nitelikli dolandırıcılık (TCK m.158/1-f):** Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen dolandırıcılıktır. Suç örgütleri, mağdurlardan aldıkları parayı kendi hesaplarına değil, kiraladıkları "emanet" hesaplara aktarır. Yargıtay'ın yerleşik içtihadına göre, hesabını başkasına veren kişi bu hesabın suçta kullanılabileceğini öngörmek zorundadır ve olası kastla suça iştirak etmiş sayılır. Cezası 4 ila 10 yıl hapidir.
- Kimlik gizleme (5549 sayılı Kanun m.15):** Kendi adına açtırdığı hesabı başkasının kullanmasına izin verip bankaya bildirimde bulunmayan kişi, 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.
- Suç gelirlerinin aklanması (TCK m.282):** Hesapta dönen paranın kaynağının yasa dışı olduğunu bilerek veya bilmesi gerekerek transferlere aracılık edenler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanır.

12. Yargı Paketi Ne Getiriyor?

Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen ve sayıları 50 bini aşan, çoğunluğunu öğrencilerin ve finansal okuryazarlığı düşük vatandaşların oluşturduğu kitle için 2026 yılında önemli bir yasal gelişme yaşanmıştır. 22 Haziran 2026'da TBMM Başkanlığı'na sunulan ve 25 Haziran 2026'da TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12. Yargı Paketi, bu alandaki ceza dengesini değiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mevcut uygulamada, hileyi bizzat gerçekleştiren asıl dolandırıcı ile sadece hesabını hatır için veya küçük bir komisyon karşılığı veren kişi aynı cezayı (en az 4 yıl hapis) almaktaydı. Yeni düzenlemeyle Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine eklenen dördüncü fıkra uyarınca, dolandırıcılık mekanizmasını bilmeyen,

suçun planlama aşamasında yer almayan ve fiili katkısı yalnızca hesap veya kart bilgilerini üçüncü kişilerin kullanımına sunmakla sınırlı olan kişilerin cezası yarı oranında indirilir.

Davası kesinleşmiş veya infaz aşamasındaki hükümlüler için de geçici bir düzenleme getirilmiştir: mahkemece yapılacak ihtarından itibaren 6 ay içinde mağdurun zararı tamamen giderilirse, bu kişilerin yeniden yargılanmasının önü açılabilir ve etkin pişmanlık indiriminden en üst düzeyde yararlanarak tahliye olmaları mümkün hâle gelebilir.

Aşama	Eski Sistem	12. Yargı Paketi Sonrası
Başlangıç noktası (TCK 158/1-f alt sınır)	4 yıl hapis	4 yıl hapis
Sadece hesap verme indirimi (1/2)	Uygulanamaz	2 yıl hapis
Kovuşturmada zararın ödenmesi (etkin pişmanlık, 1/2)	2 yıl hapis	1 yıl hapis
İyi hal indirimi (TCK m.62, 1/6)	1 yıl 8 ay hapis	10 ay hapis (HAGB ile cezaevine girilmez)

Hesaba Konulan Blokenin Kaldırılması

IBAN'ını başkasına kullandıran kişinin karşılaştığı ilk somut yaptırım, banka hesaplarının aniden bloke edilmesidir. Bu blokenin iki farklı kaynağı olabilir: Mali Suçları Araştırma Kurulu, hesapta olağan dışı hızlı para hareketi tespit ettiğinde 5549 sayılı Kanun uyarınca geçici bloke koyar; mağdurun şikayeti üzerine Cumhuriyet savcılığı ise suçtan elde edilen paraya el koymak amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi kapsamında bloke kararı talep edebilir.

Blokeyi kaldırmak için öncelikle bloke koyan merciin (hangi adliye veya savcılık dosya numarası) bankadan öğrenilmesi gerekir. Ardından ilgili soruşturma dosyasına yazılı bir savunma dilekçesi sunulmalı; kişinin suç örgütüyle bağı olmadığı, hesabın kim tarafından ve hangi bahaneyle kullanıldığı, varsa aldatılma mesajları delil olarak sunulmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Arkadaşıma güvenip IBAN verdim, hapis cezası alır mıyım?

Hesabın dolandırıcılık veya bahis amacıyla kullanılması hâlinde ceza alma riski yüksektir; "arkadaşıma güvendim" savunması tek başına yeterli görülmez. Ancak dolandırıcılık kastının bulunmadığı mesaj kayıtları ve somut delillerle ispatlanırsa, 12. Yargı Paketi'ndeki indirimlerden yararlanarak ceza miktarı hapis cezasına dönüşmeyecek seviyeye indirilebilir.

Mağdura parayı geri ödersem dava düşer mi?

Nitelikli dolandırıcılık şikayete bağlı bir suç değildir, bu nedenle zararın ödenmesi davayı tek başına düşürmez. Ancak mağdurun zararının tamamının karşılanması etkin pişmanlık hükümlerini devreye sokar ve cezada yarı oranına varan ciddi bir indirim sağlar; yeni yargı paketindeki indirimle birleştiğinde ceza adli para cezasına veya ertelemeye dönüşebilir.

IBAN kiralama cezası ertelenebilir mi?

Eski sistemde alt sınır 4 yıl olduğu için erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün değildi. 12. Yargı Paketi'yle ceza alt sınırı fiilen düşürülebildiği ve etkin pişmanlık uygulandığı takdirde ceza 2 yılın altına inebileceğinden, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir veya ceza ertelenebilir.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

Bloke bildirimini önemsememe: Hesaba bloke konulduğunda hemen hukuki destek alınmaması, sürecin idari aşamadan çıkıp doğrudan kamu davasına dönüşmesine yol açabilir.

Delilsiz savunma: "Bilmiyordum" şeklindeki soyut ifadeler yeterli değildir; mesaj kayıtları ve aldatılma göstergesi olan somut belgelerin sunulması indirimden yararlanmanın ön koşuludur.

Sonuç

Banka hesabına konulan haksız bloke ve IBAN kullandırma nedeniyle açılan ağır ceza davaları, telafisi güç hak kayıplarına yol açabilecek niteliktedir. 2026 yılı güncel mevzuatına ve 12. Yargı Paketi'ne hakimiyet gerektiren bu süreçlerde, lehe olan ceza indirimi maddelerinin doğru uygulanması davanın seyrini belirler.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her dosyanın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, soruşturma aşamasından itibaren bir ceza avukatından hukuki destek alınması tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

Yazar: Av. Mert Deniz Küheylan